

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2095 -
2096/2531

บริษัทไทยเอเชียประกันภัย จำกัด กับ
พวก

โจทก์

นายอมร ปัญจพลกรกุล กับพวก
บริษัทไทยเอเชียประกันภัย จำกัดฯ
โจทก์ที่ 1

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ที่ 1 ฎีกา มีทางชนะคดีอย่างแน่นอน โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายจำเลยที่ 1 ที่ 2 ต่างได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 237 แผ่นที่
2 และแผ่นที่ 4) เฉพาะจำเลยที่ 1 แกลงคัดค้าน(อันดับ 239)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยเรียกบริษัทไทย
เอเชียประกันภัย จำกัด ว่า โจทก์ที่ 1 เรียกนายปราโมทย์ไชวสกุลว่าโจทก์ที่2เรียก
นายอมรปัญจพลกรกุลว่า จำเลยที่ 1 และเรียกบริษัทนำสินประกันภัย จำกัด ว่า
จำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน104,500 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2524
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้จำเลยที่ 2 เสร็จให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสอง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 236,235)

โจทก์ที่ 1 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยโจทก์ที่ 1 ได้วางหลักประกันและทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 218,225)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว หากโจทก์ที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 7 ปี6 เดือน มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว หากโจทก์ที่ 1 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยเป็นเวลา 7 ปี6 เดือน มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สุนทร จันทรศักดิ์-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ